

जिल्ला अदालतको कार्य संपादन मापदण्ड र सूचक

चुरामन खड्का
जिल्ला न्यायाधीश
काठमाडौं जिल्ला अदालत

- छलफलका बिषयहरु
- अदालतका कार्यसंपादन मापदण्ड र सूचकको अबधारण
- मुद्दाको शिघ्र फर्छ्यौट
- फैसला कार्यान्वयन
- न्यायमा पहुँच
- बक्यौता
- सेवाग्राहीको सन्तुष्टि

- **संबैधानिक ब्यबस्था (धारा १२६)**
- नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संबिधान अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने ।
- मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्ने

- नेपालमा देहायबमोजिम अदालतहरू रहने (धारा १२७)
- क सर्वोच्च अदालत
- ख उच्च अदालत
- ग जिल्ला अदालत
- कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय वा बिबाद समाधानका बैकल्पिक उपाय अबलम्बन गर्न अन्य न्यायिक निकाय गठन गर्न सकिने

- धारा १५१ जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र :
- जिल्ला अदालतलाई संघीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको सुरु कारवाही र किनार गर्ने, बन्दीप्रत्यक्षीरण निषेधाज्ञालगायत कानुनबमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णयउपर कानुनबमोजिम पुनरावेदन सुन्ने,प्रदेश कानुनबमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने तथा आफू र आफ्नो मातहतका अदालतहरूको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा संघीय कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाइ सजाय गर्न सक्ने अधिकार हुने ।

अदालतको कार्य संपादन मापदण्डको अबधारणा

- अबधारणा

- The work performance standards of a court are generally measured across five key areas, as defined by the national center for state courts (NCSC) ,Trail court Performance Standards: Access to justice, Expedition and Timeliness ,Equality, Fairness and integrity, independence and accountability and Public Trust and confidence .
- The concept of work performance standards of court refers to measurable benchmarks used to assess how effectively and efficiently a court carries out its judicial and administrative work, while ensuring fairness, quality and access to justice .

- The ordinary administration of criminal and civil justice....
Contributes, more than any other circumstance, to impressing upon the minds of the people affection, esteem, and reverence towards the government. Alexander Hamilton- The Federalist.
- Until recently, court reform has focused on the structures and machinery of the courts, not their performance, and on the needs of those served by the courts . No agreed upon performance standards exist for trial courts of general jurisdiction .
- The booklet proposes 22 separate performance standards for general jurisdiction trial courts. They are grouped in five performance areas:

- 1. Access to justice:
- 2. Expedition and timeliness.
- 3. Equality, Fairness and integrity
- 4 .independence and accountability
- 5. Public trust and confidence.

योजनाबद्ध विकास

- २०६१ सालदेखि प्रथम रणनीतिक योजनाको प्रारम्भ
- केही बर्ष यता नेपाली जनताका चाहना र अपेक्षाहरु पूर्ती गर्न न्यायपालिकाले प्रयास गर्दै आएको छ। न्यायपालिकाका प्रयासका बाबजुद पनि बिभिन्न क्षेत्रबाट यसले सम्पादन गरेका कार्यको गुण र सेवाको प्रयाप्तताको बारेमा चासो व्यक्त भएको देखिन्छ। हामीले प्रदान गरेको सेवाको स्तर जनताले अपेक्षा गरेभन्दा कम रही आएको पटक पटक अनुभव गरिएको छ। यस कुरालाई दृष्टिगत एवं बर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई बिचार गरी नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नो आत्ममूल्यांकन गर्ने अभिरुची देखाएको छ। --पृष्ठ २

- प्रथम पंचवर्षीय योजनाका मूल कार्यहरु

- फैसला गर्ने कार्य
- फैसला कार्यान्वयन
- अदालत ब्यबस्थापन
- अभिलेख ब्यबस्थापन
- स्वायत्त पारदर्शी र उत्तरदायी नियुक्ति प्रणालीको बिकास
- हाल पाँचौ पञ्चवर्षीय योजनाको बिकास

बिगत १० वर्षमा अदालतमा रहेको कार्यबोझको अवस्था

सबै अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूको कार्यबोझ (मुद्दा तथा रिट निवेदन) र कार्यसम्पादनको तुलनात्मक अवस्था
तालिका नं. २५

विवरण	२०६१ असार	२०६६ असार	२०७१ असार	२०७६ असार	२०८० असार	२०८१ असार
लगत	१,०७,६४१	१,११,६६१	१,७१,४८६	२,३९,०९८	३,३९,९९०	३,२९,२१६
फछ्यौट	५३,८१२	५३,७४९	९६,०३७	१,३४,७६९	१,८१,८४३	१,५६,६८२
बाँकी	५३,८२६	५७,९१२	७५,४४९	१,०४,३२९	१,६०,०१८	१,७२,५३४

तालिका नं. ३

न्यायपालिकामा उपलब्ध जनशक्तिमध्ये न्यायाधीश तथा कर्मचारीगत लगत, फछ्यौटको विवरण

योजना वर्ष	प्रथम रणनीतिक योजना लागु हुनु पूर्वको वर्ष (२०६१ असारसम्म)	प्रथम रणनीतिक योजनाको अन्तिम वर्ष (२०६६ असारसम्म)	दोस्रो रणनीतिक योजनाको अन्तिम वर्ष (२०७१ असारसम्म)	तेस्रो रणनीतिक योजनाको अन्तिम वर्ष (२०७६ असारसम्म)	चौथो रणनीतिक योजनाको अन्तिम वर्ष (२०८१ असारसम्म)
विवरण					
वार्षिक लगत	१११७६७	११४५१८	१८००२६	२३९०९८	३६७६९४
वार्षिक मुद्दा फछ्यौट	५५३१७	५५५५६	१०३८७८	१३४७६९	२०६९५८
कार्यरत न्यायाधीश	२२२	२१५	३१०	४०७	४१९
प्रति न्यायाधीश लगत	५०३	५३३	५८१	५८७	८७७
प्रति न्यायाधीश फछ्यौट	२४९	२५८	३३५	३३१	४९३
कर्मचारी	३७८०	३१८१	४०२८	५५०५	६१४२
प्रति कर्मचारी लगत	३०	३६	४५	४३	६०
जम्मा	४००२	३३९६	४३३८	५९३८	६७१२

न्यायपालिकाको प्रथम रणनीतिक योजनाको अन्तिम वर्षमा जम्मा वार्षिक लगत १,१४,५१८ र चौथो रणनीतिक योजनाको अन्तिम वर्षमा सोही लगत २२१ प्रतिशतले वृद्धि भई ३,६७,६९४ हुन गएको छ । प्रति न्यायाधीश र प्रति कर्मचारीगत लगत तथा फछ्यौटको विश्लेषण गर्दा प्रथम योजनाको अन्तिम वर्षमा प्रति न्यायाधीश लगत ५३३ थान, मुद्दा फछ्यौट २५८ थान र प्रति कर्मचारी लगत ३६ थान, दोस्रो योजनाको अन्तिम वर्षमा प्रति न्यायाधीश लगत ५८१ थान, फछ्यौट ३३५ प्रति कर्मचारी लगत ४५ थान, तेस्रो योजनाको अन्तिम वर्ष ५८७ थान, फछ्यौट ३३१ र प्रति कर्मचारी लगत ४३ थान, चौथो योजनाको अन्तिम वर्षमा प्रति न्यायाधीश लगत ८७७, फछ्यौट ४९३ थान र प्रति कर्मचारीगत लगत ६० रहेको देखिन्छ । यसरी प्रथम योजनादेखि हालसम्मको योजनासँग तुलना गर्दा न्यायाधीश र कर्मचारीको संख्यामा क्रमशः वृद्धि भएको देखिए तापनि सोही अनुपातमा लगतमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । स्रोत साधन र जनशक्तिको कमीका बाबजुद मुद्दाको फछ्यौटमा निरन्तर वृद्धि भएको देखिन्छ । दोस्रो रणनीतिक योजनामा प्रति न्यायाधीश मुद्दा फछ्यौट

३३५ रहेकोमा तेस्रो रणनीतिक योजनाको अवधिमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ का कारण न्यायपालिकासमेत पूर्ण प्रभावित भएकाले समेत मुद्दा फछ्यौट संख्यामा केही कमी आएको यद्यपी चौथो रणनीतिक योजनाको अन्तिम वर्षमा यो संख्या वृद्धि भई प्रति न्यायाधीश ४४२ रहेको छ । समग्रतामा हेर्दा सरिआएका मुद्दाको लगत तथा नयाँ कानूनले सिर्जना गरेको थप जिम्मेवारीका कारण न्यायपालिकामा बढेको कार्यचापलाई संवोधन गर्न हाल रहेका जनशक्ति अपर्याप्त रहेको देखिन्छ ।

चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको मूल्याङ्कन अवधिमा विभिन्न तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको औसत कार्यसम्पादनको अवस्था (मुद्दा, रिट, निवेदन, प्रतिवेदन तथा फुटकर निवेदनसमेत) लाई देहायको तालिकामा देखाइएको छः

**प्रति न्यायाधीश औसत कार्यसम्पादन
(मुद्दा, रिट र निवेदन, प्रतिवेदन र फुटकर निवेदनसमेत)
तालिका नं. २६**

आर्थिक वर्ष	सर्वोच्च अदालत			उच्च अदालत			जिल्ला अदालत	
	जम्मा फछ्यौट सङ्ख्या	प्रति न्यायाधीश फछ्यौट सङ्ख्या	प्रति न्यायाधीश औसत कार्यसम्पादन	जम्मा फछ्यौट सङ्ख्या	प्रति न्यायाधीश फछ्यौट सङ्ख्या	प्रति न्यायाधीश औसत कार्यसम्पादन	जम्मा फछ्यौट सङ्ख्या	प्रति न्यायाधीश फछ्यौट सङ्ख्या
२०७६/०७७	११२२५	५९१	११८२	३५५६२	२३२	४६५	१३७६४६	६०९
२०७७/०७८	५६८९	२७१	५४२	३३५०४	२२२	४४४	१०२१०७	४१५
२०७८/०७९	८०९६	३८६	७७१	४१४५१	२९६	५९२	१७१२८०	७१४
२०७९/०८०	१३२७३	६६४	१३२७	५३७५०	४९८	९९५	२१५९३५	८७१
२०८०/०८१ को वैशाखसम्म	१२१६९	६७६	१३५२	३०११९	२११	४२१	११३३२२	४७४

आ. ब. २०७९।८० को अन्तमा बाँकी रहेका मुद्दाको विवरण

बक्यौता मुद्दाको विवरण
तालिका नं. ३४

अदालत	बाँकी मुद्दाको जम्मा सङ्ख्या	अवधिगत विवरण				
		१ वर्षभित्रको	१२-१८ महिना	१८ महिना देखि २ वर्ष	२ वर्ष नाघेको	५ वर्ष नाघेको
सर्वोच्च अदालत	२७८६०	७८०२	२५६६	२३९२	१०९४०	४१६०
उच्च अदालत	२३९८६	१८८८४	२९२८	१७४४	४३०	
जिल्ला अदालत	१०४४३०	७२०५७	१४७८८	८८५६	८७२९	
अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरण	१८७१	१०६५	२००	१७७	४२९	

न्यायपालिकाको विनियोजित बजेटको तुलनात्मक अवस्था

तालिका नं. ३१

आर्थिक वर्ष	योजनामा प्रक्षेपित बजेट (नियमित खर्च शीर्षकबाहेक)	विनियोजित कुल बजेट	कुल राष्ट्रिय बजेटको प्रतिशत
२०७६/०७७	१० अर्ब ३२ करोड	६ अर्ब २० करोड	०.४०
२०७७/०७८	८ अर्ब ७८ करोड	६ अर्ब ७८ करोड	०.४५
२०७८/०७९	८ अर्ब ९२ करोड	६ अर्ब ९२ करोड	०.४२
२०७९/०८०	९ अर्ब ८६ करोड	६ अर्ब ९३ करोड	०.३८
२०८०/०८१	१० अर्ब ७७ करोड	७ अर्ब ५७ करोड	०.४२

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बैशाख मसान्तसम्म सबै तहका अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूमा अबधिगत मुद्दाको विवरण

अदालत तथा न्यायाधिकरणमा रहेका बाँकी मुद्दाको अवधिगत विवरण

तालिका नं. ३५

अदालत	बाँकी मुद्दाको जम्मा सङ्ख्या	अवधिगत विवरण						
		६ महिना भित्रको	६ महिनादेखि १ वर्ष भित्रको	१ वर्षदेखि १८ महिना भित्रको	१८ महिना देखि २ वर्षभित्रको	२ वर्षदेखि ३ वर्ष भित्रको	३ वर्षदेखि ५ वर्ष भित्रको	५ वर्ष नाघेको
सर्वोच्च अदालत	२६३३०	५२३८	३२७९	२३८९	२३८७	३९७६	६२५६	३६०५
उच्च अदालत	२८०५०	९७२५३	६८३८	२४९८	९०६३	४७८		
जिल्ला अदालत	९९७२४३	६२४४६	२८६२३	९२२४५	७०३८	६८९९		
अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरण	९९९	५४९	२४५	३५	४३	७०		
जम्मा	९७२५३४	८५४७८	३८९८५	९७०८७	९०५३९	२०४७६		

आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बैशाख मसान्तसम्म फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी बाँकी लगतको विवरण

फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी बाँकी लगतको विवरण

तालिका नं. ३७

विवरण	फैसला कार्यान्वयनका निवेदन	कैद (वर्ष)	जरिवाना (रू.)	सरकारी बिगो (रू.)	पीडितलाई भराउनु पर्ने क्षतिपूर्ति (रू.)
बाँकी	३४८९२	११५४६५	३०७९२३१७७१९	२५८३६२६६८	९५९८५०७०६

जिल्ला अदालततर्फ शिघ्र न्याय संपादन र सूचक पाँचौ पंचवर्षीय रणनीतिक योजना २०८१।०८६ को आधारमा

जिल्ला अदालततर्फ^{१०}

कार्य	कार्यसम्पादन सूचक	समयावधि	जिम्मेवारी
सरल मार्गसमूहमा रहने मुद्दा तथा रिट निवेदन सो मार्गसमूहको लागि निर्धारित अवधिभित्र फछ्यौट गर्ने।	फैसला/अन्तिम आदेश	२०८१-०८६	न्यायाधीश
सामान्य मार्गसमूहमा रहने मुद्दा तथा रिट निवेदन सो मार्गसमूहको लागि निर्धारित अवधिभित्र फछ्यौट गर्ने।	फैसला/अन्तिम आदेश	२०८१-०८६	न्यायाधीश
विशेष मार्गसमूहमा रहने मुद्दा तथा रिट निवेदन सो मार्गसमूहको लागि निर्धारित अवधिभित्र फछ्यौट गर्ने।	फैसला	२०८१-०८६	न्यायाधीश
योजना लागु हुँदा १८ महिना अवधि नाघेका बाँकी मुद्दा तथा रिट निवेदन फछ्यौट गर्ने	फैसला/अन्तिम आदेश	२०८२ असार मसान्तसम्म	न्यायाधीश
विशेष प्रकृतिका निवेदन दर्ता भएको वा प्रमाण बुझेको मितिले ७ दिनभित्र फछ्यौट गर्ने।	अन्तिम आदेश	२०८१-०८६	न्यायाधीश

जिल्ला अदालततर्फ फैसला कार्यान्वयन सूचक पाँचौ पंचवर्षीय रणनीतिक योजना २०८१।०८६ का आधारमा

फैसला कार्यान्वयन

कार्य	कार्यसम्पादन सूचक	समयावधि	जिम्मेवारी
देवानी मुद्दामा फैसला अन्तिम भई कायम भएको लगतबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको लागि पक्ष अदालतमा उपस्थित भएको मितिले ६ महिनाभित्र फछ्यौट गर्ने।	तामेली आदेश	२०८१-०८६	तहसिलदार/ फैसला कार्यान्वयन अधिकारी
फौजदारी मुद्दामा फैसला अन्तिम भई कायम भएको लगतबमोजिम निजी बिगो र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा निवेदन परेको मितिले ६ महिनाभित्र फछ्यौट गर्ने।	लगत किताब	२०८१-०८६	तहसिलदार/ फैसला कार्यान्वयन अधिकारी
फौजदारी मुद्दामा फैसला अन्तिम भई कायम भएको कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो र अपराध पीडितलाई भराउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सो वर्ष कायम हुने लगत बराबर असुल गर्ने।	प्रतिवेदन / लगत किताब	२०८१-०८६	तहसिलदार/ फैसला कार्यान्वयन अधिकारी
फौजदारी मुद्दाको कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो र अपराध पीडितलाई भराउनुपर्ने क्षतिपूर्ति योजना लागु हुँदा बाँकी रहेको लगतमध्ये प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले कम गर्ने।	प्रतिवेदन / लगत किताब	२०८१-०८६	तहसिलदार/ फैसला कार्यान्वयन अधिकारी

रणनीतिक उद्देश्य: ९. फैसला कार्यान्वयनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु।

कार्य	कार्यसम्पादन सूचक	समयावधि	जिम्मेवारी
कैद, जरिवाना र सरकारी बिगो असुलीको जिम्मेवारी सङ्घीय/प्रदेश/स्थानीय सरकारलाई प्रदान गन विद्यमान कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जनसमेतको लागि सम्बन्धित निकायमा समन्वय र पहल गर्ने।	समन्वय/ निर्णय	२०८१ चैत	पूर्ण बैठक/ प्रधान न्यायाधीश/ मुख्य रजिस्ट्रार
कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० बमोजिम कसूरहरूमा हुने सम्पत्ति तथा साधनको जफत र लिलाम बिक्रीसम्बन्धी कार्य सोही ऐनको व्यवस्थाबमोजिम गर्ने गराउने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।	समन्वय बैठक/ पत्राचार	२०८१-२०८६	फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय/ फैसला कार्यान्वयन अधिकारी/ तहसिलदार
फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी बक्यौता लगत (कैद, जरिवाना निजी तथा सरकारी बिगो, क्षतिपूर्ति) सम्बन्धित मिसिलका आधारमा अद्यावधिक गर्ने र फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी एकिकृत सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने।	सफ्टवेयर/ अध्यावधिक लगत	२०८२ पुस	सूचना प्रविधि महाशाखा / फैसला कार्यान्वयन महानिर्देशक/ फैसला कार्यान्वयन अधिकारी/ तहसिलदार
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५३बमोजिम स्थगित भएको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी विवरण लगत किताब र सफ्टवेयरमा जनाई छुट्टै प्रतिवेदन गर्ने।	सफ्टवेयर/ लगत किताब	२०८१-२०८६	फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय/ फैसला कार्यान्वयन अधिकारी / तहसिलदार
अदालतको फैसलाबमोजिम अन्तिम रूपमा कायम भएको कैद, जरिवाना, सरकारी बिगोसम्बन्धी नयाँ लगत तथा क्षतिपूर्ति र देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदनको विवरण एकिकृत सफ्टवेयरमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्ने।	सफ्टवेयर/ अद्यावधिक लगत	२०८१-२०८६	फैसला कार्यान्वयन अधिकारी /तहसिलदार
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६० अनुसार कट्टा भएको लगत मूल लगत किताबमा जनाई छुट्टै अभिलेख राख्ने र सो बेहोरा सफ्टवेयरमा जनाउने।	लगत किताब	२०८१-२०८६	न्यायाधीश/ तहसिलदार

योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्य तथा फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी अदालतको कार्यबोझसमेतका आधारमा फैसलाबमोजिम अन्तिम रूपमा कायम भएको कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो असुली तथा क्षतिपूर्ति भराउने र देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदनहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रूपमा कार्यक्रमसहितको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने।	कार्ययोजना/ कार्यक्रम	२०८१-२०८६	न्यायाधीश/ तहसिलदार
फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कैद, जरिवाना, सरकारी बिगोको लगत बढी ^{१२} भएका अदालतहरूमा दण्ड जरिवानाको रकम असुलीको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरी, अदालतका कर्मचारी र आवश्यकता अनुसार स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसहितको फैसला कार्यान्वयन टोली बनाई कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो असुल गर्ने।	निर्णय/ टोलीबाट लगत असुली	२०८१-२०८६	न्यायाधीश/ तहसिलदार/
फैसला कार्यान्वयनको बढी लगत भएका अदालतहरूमा तहसिल शाखाको दरबन्दी अनुसारको जनशक्तिको आपूर्ति र बजेटलगायतका स्रोत साधन पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराउने।	पदपूर्ति/ बजेट विनियोजन	२०८१-२०८६	मुख्य रजिस्ट्रार
फैसला कार्यान्वयनको बढी लगत भएका अदालतहरूमा फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यको अनुभव र कार्यक्षमतासमेतका आधारमा तहसिलदार/फैसला कार्यान्वयन अधिकारी खटाउने तथा निजहरूसँग फैसला कार्यान्वयनको लक्ष्यसहितको कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने।	पदस्थापन/ कार्यसम्पादन सम्झौता	२०८१-२०८६	मुख्य रजिस्ट्रार / रजिस्ट्रार

- जिल्ला अदालतमा ५०० मुद्दा बराबर १ न्यायाधीशको दरबन्दी
- गत बर्षको धनुषा जिल्ला अदालतको औषत ७२८
- काठमाडौं जिल्ला अदालतको औषत ९००।

न्यायमा पहुँच

- Factors affecting access to Justices
- Economic Barriers : cost, poverty, Lack of legal Aid
- Institutional hurdles: delays, complex procedure, corruption, infrastructures
- Knowledge gap: Poor understanding of rights
- Social bias: Gender, disability, race
- Technological divide .

न्यायमा पहुँच पाँचौ योजनामा

- अदालतको कार्यबाताबरण तथा सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउने
- भवन, बाथरुमा, जानकारीमूलक पुस्तिकुा प्रकाशन गर्ने, परिसरमा डिस्प्ले बोर्ड,दोभाषेको ब्यबस्था । निवेदनको ढाँचाहरु उपलब्ध गराउने । बालमैत्री न्याय ।
- सूचना प्रबिधिको प्रयोगलाई गुणस्तरीय बनाउने
- मुद्दा अनलाइन दर्ता, भिडियो कन्फरेन्स मार्फत बहस, अनलाइन तारेख, मुद्दाको कारवाही एसएमएस मार्फत जानकारी गराउने, बिद्युतीय प्रति तयार भएका चालु तथा अभिलेखका मिसिलका जुनसुकै अदालतबाट प्रतिलिपी प्राप्त गर्ने

- **कानुनी सहायता प्रणालीलाइ सुदृढ र गुणस्तरीय बनाउने**
- निशुल्क कानुनी सहायता बैतनिक कानु ब्यबसायीको प्रयाप्तता गुणस्तरीयता
- प्रोबोनो ,कानुनी सहायता परियोजनाको अधिकृत , प्रदेश कानुन अधिकृतको समन्वय आदि ।
- **पीडित मैत्री न्याय प्रणालीलाइ संस्थागत**
- पीडितको सुरक्षा, कारवाहीको जानकारी, कानुनी सहायता, अन्तरिम/क्षतिपूर्ती प्राप्ती प्रदानका अबरोध, प्रयाप्तता । अदालतमा पीडित मैत्री केन्द्र । पीडित रहत कोषको प्रभावकरी बनाउने ।

- **न्याय प्रणालीलाइ लैङ्गिकमैत्री बनाउने**
- पीडित महिला अपाङ्गता भएका ब्यक्ति बिपन्न तथा पीछडिएका बर्ग र समुदायका सेवाग्राहीको न्यायमा पहुँच सुनिश्चिता गर्न कार्यक्रम लागू गर्ने
- पारिवारिक इजलासलाइ अन्य अदालतमा पनि बिस्तार गर्ने
- भौतिक संरचना लैङ्गिकमैत्री बनाउने
- न्यायपालिकामा कार्यरत महिला न्यायाधीश तथा महिला कर्मचारीहरुको ब्यबसायिक क्षमता तथा नेतृत्व बिकास गर्ने

- सेवाग्राहीको सन्तुष्टि

न्यायपालिकाको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिका उपायको पहिचान र अवलम्बन

अदालतको काम कारवाही र सेवा प्रवाहको बारेमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि मापन गर्न मापदण्ड बनाई आवधिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति विकास गर्ने।	मापदण्ड	२०८१-०८६	मुख्य रजिस्ट्रार/ रजिस्ट्रार/ सँस्तेदार
---	---------	----------	--

पाँचौ पंचवर्षीय योजनाले सेवाग्राही सन्तुष्टि मापन गर्ने योजना पनि राखेको छ

- तर हालसम्म सेवाग्राही सन्तुष्टि मापन गर्ने मापदण्ड तयार भएको देखिदैन। यो मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टारलाइ तोकेको छ। सेवाग्राही सन्तुष्टि मापन पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायले आफ्नो सेवा सुधार गर्न अबलम्बन गर्ने उपायहरूमध्यको उपाय हो।
- २०६५।०६६ को बजेट बक्तव्यबमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले **सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण निर्देशिका २०६८** जारी गरेको देखिन्छ। यसले मालपोत यातायात जिल्ला प्रशासन र यस्तै बढी जनसंपर्क हुने कार्यालय छनौट गरी सर्वेक्षण गर्न खटिएको टोलीले सेवाग्राहीसँग अन्तरबार्ता गर्ने कार्यालय प्रमुखसँग सोधपुछ गर्ने र सेवा प्रवाहको बिधि र प्रक्रियामा सुधार गर्ने उद्देश्य राखेको।

अदालतहरूमा पनि बिभिन्न फारमहरू तयार गरी सेवाग्राहीलाई दिई
बस्तुस्थिति बुझ्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ

- त्यसैगरी प्रत्येक अदालतले
- बाह्य न्यायिक संवाद
- न्यायाधीशसँग भेटघाट
- बार र बेन्च बैठक
- कर्मचारी बैठक
- गुनासो सुनुवाइ
- मासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम

सर्वोच्च अदालतले उत्कृष्ट अदालत छनौट गर्दछ

- त्यस आ व मा दर्ताभन्दा फर्छौट बढी हुनुपर्ने
- फर्छौट प्रतिशत
- २ बर्ष र १८ महिना नाघेका मुद्दा शुन्य हुनुपर्ने
- १ बर्षभन्दा मुनीका मुद्दा पनि कम हुनुपर्ने
- प्रति न्यायाधीश फर्छौट औषत दर
- DCM कार्यान्वयनको प्रभावकारीता आदिका आधारमा

प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट न्यायाधीश छनौट

- धेरै मुद्दा फर्छ्यौट
- उजुरी नपरेको हुनु
- आचार संहिताको पालना

प्रभावकारी कार्य संपादनका बिद्यमान समस्याहरु

- मुद्दा फर्छ्यौटबाहेकका न्यायाधीशका अन्य कार्यहरुको सूचकमा आउन नसक्नु
- जस्तो थुनछेक आदेश, तदती आदेश, प्र. मु. आदेश, अन्तरिम आदेश, अन्तरकालीन आदेश, प्रारम्भिक सुनुवाइका आदेश, ६ वटा बिशेष निवेदन उपरका फर्छ्यौटसम्बन्धी आदेश ।
- श्रेस्तेदार र तहसिलदारका आदेश उपरका आदेश, कैद थुनामा राखी पाउँ भन्ने निवेदन, १५५ का आदेशले इजलासको धेरै समय खाएको छ।यी कार्यहरुको न्यायाधीशको कार्य संपादनमा आएको छैन।

कार्य संपादन प्रभावकारी हुन नसक्नुका केही कारणहरु

- अदालतको कार्य Unipolar नभएर Bipolar हुँदा एक पक्षले ढिला गराउनमा भूमिका खेलीरहेको हुन्छ। यसका कानुनी तिर्गडम तोड्न असहज
- पावरफुल बि कमजोर।
- धेरै बर्ष पुराना मुद्दाहरुमा नयाँ मुद्दा हाली लगाउ राख्ने र मुद्दा प्रवाहलाइ अल्झाउने गर्नु।
- कार्यबोझले थिचिएका अदालतहरुमा जटिल मुद्दामा आदेशमाथि आदेश गर्ने एकै पटक प्रमाण बुझ्ने गरी आदेश गर्ने असहज।
- फौजदारी मुद्दामा अभियोग दर्तापछि मुद्दा प्रवाहमा सरकारी पक्षको प्रभावकारी भूमिका हुन नसक्नु। साक्षी संरक्षण हुन नसक्नुका अतिरिक्त प्रमाण संकलन धेरै समय लाग्ने एउटै आदेशमा साक्षी उपस्थित नहुदा पटक पटक आदेश गर्नुपर्ने तथा ११२ लगाउदा पनि म्याद बेपर्ते हुने प्रचलन।

- फौजदारी मुद्दामा फरारीलाइ अभियोग लगाउने ब्यबस्थाले पटक पटक म्याद बेपत्ते हुदा समय लाग्ने। बेजिल्लाका पक्राउ पुर्जी बाटैमा हराउने।
- प्रर्याप्त बिशेषज्ञ र ल्याबको ब्यबस्था नहुँदा प्रहरी बिधि बिज्ञान प्रयोगशालामा कार्यचाप हुदा परीक्षण प्रतिवेदन आउने एक दुई बर्ष लाग्ने।
- मालपोत नापी जस्ता निकुयबाट मागेका प्रमाण मिसिलहरु समयमा आउन नसक्नु। श्रेस्ता त बरु आउछन।
- धेरै का ब्य र बढी समयको बहस २ पटक अनिबार्य स्थगित माग।
- मेलमिलापबाट परिणाम नआउने तर प्रक्रियामा समय धेरै खाने जस्ता कार्यहरु
- अरु ?

- चुस्त न्याय संपादनका लागि मिलाउनुपर्ने आन्तरिक र बाह्य बाताबरण
- आन्तरिक बाताबरण
- आवश्यकतानुसार दक्ष कर्मचारी /
- आवश्यक संख्यामा न्यायाधीश/ सरुवा तथा काज गर्दा बिचार गर्ने
- दक्ष न्या तथा कर्मचारीबाट मुद्दाको अनुगमन र निरीक्षण
- निरीक्षणबाट देखिएका कमी कमीजोरीको तत्काल संबोधन ।
- अंग पुर्याउने कार्यमा शिघ्रता

- पत्राचार टेलिफोनका अतिरिक्त गाडीबाटै पनि आवश्यक मिसिल पत्र लाने ल्याउने ब्यबस्था ।
- पुराना मुद्दाहरुको कारवाहीको न्या तथा निरिक्षकहरुबाट बिशेष निगरानी
- पुराना मुद्दाहरु सबै न्यायाधीशले हेर्न मिल्ने गरी पेशी ब्यबस्थापन
- **बाह्य बातावरण तथा सरोकारवाला निकायहरुसँगको सहकार्य**
- बार स्रकारी वकिल प्रहरी प्रशासन माल नापी भूमिसुधार बन तथा स्थानीयक तहसंगको सुमधुर सम्बन्ध हुन नसकेमा परिणाम सकारात्मक रहन सक्दैन ।
- अनुचित सम्बन्ध पनि अबान्छित हुन्छ भने आवश्यक पर्ने सम्बन्ध स्थापित हुन नसके परिणाम सुखद आउदैन । मिसिल प्रमाण श्रेस्ता तथा श्रोत साधनको आपूर्ती पनि असहज हुन जान्छ ।

- केही जिज्ञास भए ?

. धैर्यताका लागि धन्यवाद